

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1070/2539

นาย เลิศลักษณ์ สุดสาหร่าย
นาย ประเสริฐ พวงยาว

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 199 วรรคสอง

เมื่อศาลสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การจำเลยมีสิทธิเพียงอ้างตนเองเป็นพยานกับซักค้านพยานโจทก์การที่จำเลยอ้างส่งเอกสารเป็นพยานแล้วศาลรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวจึงไม่ชอบ

โจทก์ ฟ้อง โดย ได้รับ อนุญาต ให้ ดำเนินคดี อย่าง คนอนาถา ว่า จำเลยขับรถ ด้วย ความ เร็ว สูง แฉง รถจักรยานยนต์ โจทก์ ด้านซ้าย แล้ว เลี้ยว ขวาทัดหน้า รถจักรยานยนต์ โจทก์ ใน ระยะ กระชั้นชิด เพื่อ กลับ รถ เป็นเหตุ ให้รถจักรยานยนต์ โจทก์ เฉี่ยว ชน รถยนต์ จำเลย ได้รับ ความเสียหายโจทก์ รับ อันตรายสาหัส ขอให้ บังคับ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย จำนวน 562,764บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี นับแต่ วัน ทำละเมิด จนกว่าจะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ขาดนัด ยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้องโจทก์

โจทก์ อุทธรณ์ โดย ได้รับ อนุญาต ให้ ดำเนินคดี อย่าง คนอนาถา

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา โดย ได้รับ อนุญาต ให้ ดำเนินคดี อย่าง คนอนาถา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ที่ โจทก์ ฎีกา ข้อกฎหมาย ว่าจำเลย ขาด
นัด ยื่นคำให้การ จำเลย จึง มีสิทธิ เพียง สาบานตน ให้การเป็น พยาน และ ถ้าม
ค้านพยาน โจทก์ เท่านั้น จำเลย ไม่อาจ นำพยาน หลักฐานอื่น ใด ของ จำเลย เข้า
สืบ ได้ การ ที่ ศาลอุทธรณ์ รับฟัง แผนที่ สังเกตแสดง สถานที่เกิดเหตุ เอกสาร
หมาย ล. 2 และ ล. 3 ที่ จำเลย อ้าง ส่งเป็น พยานหลักฐาน แล้ว นำ มา ประกอบ
การ พิจารณา พิพากษา เป็น การ ไม่ชอบ นั้นเห็นว่า ตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 199 วรรคสองเมื่อ ศาล สั่ง ว่า จำเลย ขาดนัด ยื่นคำ
ให้การ จำเลย มีสิทธิ เพียง อ้าง ตนเองเป็น พยาน กับ ชักค้ำ พยานโจทก์ ได้
เท่านั้น การ ที่ จำเลย อ้าง ส่งเอกสาร หมาย ล. 2 และ ล. 3 เป็น พยาน แล้ว ศาล
อุทธรณ์ รับฟัง พยานหลักฐานดังกล่าว ของ จำเลย จึง ไม่ชอบ ฎีกา โจทก์ ข้อ นี้ ฟัง
ขึ้น

คดี มี ปัญหา ที่ จะ ต้อง วินิจฉัย ต่อไป ว่า จำเลย ขับ รถยนต์ โดยประมาท
เลินเล่อ จน รถจักรยานยนต์ ของ โจทก์ หรือไม่ จาก คำเบิกความ ของ โจทก์ได้
ความ ว่า ก่อน เกิดเหตุ โจทก์ ขับ รถจักรยานยนต์ ไป ตาม ถนน เทพารักษ์ จาก
อำเภอ สำโรง มุ่งหน้า ไป ทาง อำเภอ บางพลี เมื่อ เลี้ยว ซ้ายแยก เทพารักษ์ ไป แล้ว
โจทก์ ขับ รถจักรยานยนต์ ชิด ซ้าย ตรง ไป เรื่อย ๆ บริเวณ นั้น มี เกาะกลางถนน
และ มี ช่อง เดินรถ ด้าน ละ 2 ช่อง ครั้น โจทก์ขับ รถจักรยานยนต์ มา ถึง ทาง
เบี่ยง จะ เข้า ทาง รวม ซึ่ง เป็น บริเวณ สิ้นสุดเกาะกลางถนน จำเลย ขับ รถ ตาม
หลัง มา และ แฉก รถจักรยานยนต์ โจทก์ทาง ซ้าย ขึ้น ไป แล้ว เลี้ยว ขวา ตัด หน้า

รถจักรยานยนต์ โจทก์ โดย ไม่ให้สัญญาณ เป็นเหตุ ให้ รถ ชนกัน ขึ้น เห็นว่า คำ
เบิกความ ของ โจทก์ ดังกล่าวขัด ต่อ เหตุผล เพราะ ถ้า โจทก์ ขับ รถจักรยานยนต์
ชิด ซ้าย ของ ช่อง เดินรถแล้ว จำเลย ขับ รถ แชนг รถจักรยานยนต์ ของ โจทก์
จำเลย จะ ต้อง แชนг ขึ้นทาง ด้านขวา เมื่อ จำเลย เลี้ยว รถ ไป ทาง ด้านขวา
รถยนต์ จำเลย ก็ ไม่อาจจะ ชน รถจักรยานยนต์ โจทก์ ได้ จาก คำเบิกความ ของ
จำเลย ได้ความ ว่าก่อน เกิดเหตุ จำเลย ขับ รถ มา ตาม ถนน ศรีนครินทร์ จาก
บางกะปิ มุ่งหน้า มา ทาง จังหวัด สมุทรปราการ เพิ่ง มา ถึง สีแยก เทพารักษ์
จำเลย เลี้ยว ซ้าย มุ่งหน้า ไป ทาง อำเภอบางพลี เพื่อ จะ กลับ รถ ตรง บริเวณ สิ้น
สุด เกาะกลางถนน ครั้น มา ถึง ที่เกิดเหตุ ซึ่ง เป็น บริเวณสุด เกาะกลางถนน
จำเลย ก็ เลี้ยว ขวากลับ รถ และ เมื่อ รถ เลี้ยว เลยหัว เกาะกลางถนน ไป แล้ว มี
โจทก์ ขับ รถจักรยานยนต์ ย้อน ช่อง เดินรถมา ชน รถยนต์ จำเลย ที่ ประตู ด้าน
ขวา รถยนต์ จำเลย เสียหลัก แล่น ขึ้น ไปอยู่ บน ไหล่ ถนน ด้านซ้าย คำเบิกความ
ของ จำเลย ดังกล่าว พิจารณา แล้วเห็นว่า ถ้า ขับ รถ มุ่งหน้า จาก สีแยก เทพารักษ์
ไป ทาง อำเภอบางพลี จุด ที่ รถ ชนกัน น่า จะ อยู่ ใน ช่อง เดินรถ ด้านขวา ตรง
บริเวณ สิ้นสุดเกาะกลางถนน รถยนต์ จำเลย ถูก ชน ตรง ประตู ขวา บริเวณ ที่นั่ง
คนขับเมื่อ รถยนต์ จำเลย เลี้ยว ขวากลับ มา จึง ถูก ชน ใน บริเวณ ช่อง เดินรถ
ด้านขวา ตาม ที่ จำเลย เบิกความ ดังนั้น หาก โจทก์ ไม่ ขับ รถจักรยานยนต์ย้อน
ช่อง เดินรถ เข้า ไป ชน รถยนต์ จำเลย แล้ว รถ ทั้ง สอง คัน ก็ ไม่อาจ ชนกันตรง
บริเวณ ที่เกิดเหตุ ได้ และ เมื่อ พิจารณา สภาพ รถ ทั้ง สอง คัน หลังจากชนกัน
ตาม ภาพถ่าย หมายเลข จ. 7 และ จ. 12 แล้ว ปรากฏว่า รถจักรยานยนต์โจทก์ พัง
ยับเยิน ส่วน รถยนต์ จำเลย ประตู บุษบ เข้า ไป ด้าน ใน กระงะ หน้าแตก หมด
แสดง ว่า โจทก์ ขับ รถ ย้อน ช่อง เดินรถ เข้า ไป ด้วย ความ เร็ว สูงเพื่อ จะ ให้ รถ
จักรยานยนต์ ของ ตน เข้า ไป อยู่ ใน ช่อง เดินรถ ด้านซ้ายจึง เป็นเหตุ ให้ รถ ทั้ง
สอง คัน ชนกัน ขึ้น และ เหตุ ดังกล่าว เกิดจาก การขับ รถ ด้วย ความประมาท

เลินเล่อ อย่างร้ายแรง ของ โจทก์ หาใช่ เกิดจากความประมาท เลินเล่อ ของ จำเลย
ไม่ ศาลล่าง ทั้ง สอง พิพากษา นั้น ชอบแล้วฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-สมชัย สายเชื้อ-กนก พรณรักษา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ